

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Peculato Mediante Erro de Outrem (art. 313 do CP)

Vamos entender o que precisamos saber sobre o **Peculato Mediante Erro de Outrem**.

O assunto é curto. Não é o favorito das bancas, por isso serei claro e direto. Vou mostrar o que pode cair e acredito que você vai acertar sua questão.

Vamos lá.

Existem várias “tipo” de Peculato, vamos resumir rapidamente:



Fique ligado!

- **PECULATO-APROPRIAÇÃO:** O FUNCIONÁRIO PÚBLICO APROPRIA-SE DO BEM MÓVEL QUE TEM POSSE EM RAZÃO DO CARGO.
- **PECULATO-DESVIO:** O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DESVIA O BEM MÓVEL QUE TEM POSSE EM RAZÃO DO CARGO.
- **PECULATO-FURTO (IMPRÓPRIO):** O FUNCIONÁRIO NÃO TEM POSSE DO BEM, MAS DEVIDO A FACILIDADE QUE SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO LHE PROPORCIONA, ELE SUBTRAI DINHEIRO, VALOR OU BEM.
- **PECULATO CULPOSO:** O FUNCIONÁRIO CONCORRE CULPOSAMENTE PARA O CRIME DE OUTREM.
- **PECULATO ELETRÔNICO:** INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES.

Nosso tema envolve outro “tipo” de peculato, o **PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM**.

Vamos direto ver o Tipo Penal:



Tome nota!

Art. 313 - *Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:*

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Grosso modo, a ideia básica do tipo é o seguinte: *alguém erra, e o funcionário público se aproveita desse erro.*

Veja bem que diferente da forma clássica de “peculato”, não há posse em razão do cargo, e sim uma posse que ocorreu devido ao erro de outrem *no exercício do cargo*. Em outros termos, *o dinheiro não chega as mãos do funcionário porque é objeto do seu “trabalho”, mas porque um terceiro entende erroneamente que deveria entregar o dinheiro para aquele funcionário.* Portanto:



Tome nota!

1ª REGRINHA: NO PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM A POSSE DO DINHEIRO/UTILIDADE (BEM MÓVEL) OCORRE, NO EXERCÍCIO DO CARGO, DEVIDO AO ERRO DE OUTREM.

Exercite comigo o seguinte pensamento:

Na vida privada, quando alguém tira proveito do erro de outra pessoa é chamado de “171”, ou seja, estelionatário. Isso porque, em regra, o particular que pratica tal conduta comete o crime de Estelionato.

Então chegamos ao ponto que poderá ser sua questão:



Tome nota!

2ª REGINHA: Por ser um crime tão “parecido” com o estelionato, o PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM também é chamado de PECULATO-ESTELIONATO.

Há outro ponto importante, para caracterizar o crime de **Peculato Mediante Erro de Outrem (Peculato-Estelionato)** é necessário que o erro do terceiro seja **VOLUNTÁRIO, ESPONTÂNEO, NÃO PROVOCADO, NÃO INDUZIDO**.

Em outras palavras, se o funcionário público, de qualquer forma, induziu o erro do terceiro, não haverá crime de peculato mediante erro de outrem, poderá ocorrer outro crime, mas não peculato-estelionato.

Portanto, vamos fixar:



Tome nota!

1ª REGRINHA: NO PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM A POSSE DO DINHEIRO/UTILIDADE (BEM MÓVEL) OCORRE, NO EXERCÍCIO DO CARGO, **DEVIDO AO ERRO DE OUTREM**.

2ª REGRINHA: Por ser um crime tão “parecido” com o estelionato, o PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM também é chamado de **PECULATO-ESTELIONATO**.

3ª REGRINHA: Para ser PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM o ERRO DO TERCEIRO deve ser **VOLUNTÁRIO, ESPONTÂNEO, NÃO PROVOCADO, NÃO INDUZIDO**.

Para finalizar o tema.

A intenção de cometer o crime poderá ocorrer depois de recebida a coisa, ou seja, o **dolo superveniente**.

Vou exemplificar para ficar mais claro:

Um particular pretende pagar um tributo. Chega a uma “repartição pública” e entrega o dinheiro a um funcionário público que não é encarregado de receber tributos. O Funcionário Público não alerta o particular sobre o erro, e recebe o valor, mas, em um primeiro momento, com a intenção (o dolo) de entregar ao funcionário correto (encarregado de receber tributos). Entretanto, ele lembra das contas vencidas e muda de ideia: resolve APROPRIAR-SE do valor, ou seja, muda a intenção, a intenção é superveniente, o dolo é superveniente. Nesse momento o crime se consuma, quando esse age como se dono fosse do dinheiro.

Então:



Tome nota!

4ª REGRINHA: NO PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM O DOLO (A INTENÇÃO DE APROPRIA-SE) PODERÁ SER SUPERVENIENTE, SENDO QUE O CRIME SE CONSUMA QUANDO O FUNCIONÁRIO AGE COMO SE FOSSE DONO DO DINHEIRO/UTILIDADE.

Pronto, é isso que você precisa saber.

Último recado:



Tome nota!

5ª REGRINHA: SÓ O PECULATO “NORMAL” (ART.312) ADMITE A FORMA CULPOSA, O PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM NÃO É PUNIDO NA FORMA CULPOSA.

Falei que era rápido.

Releia o resumo, é importante para fixação do aprendizado.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

1ª REGRINHA: NO PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM A POSSE DO DINHEIRO/UTILIDADE (BEM MÓVEL) OCORRE, NO EXERCÍCIO DO CARGO, DEVIDO AO ERRO DE OUTREM.

2ª REGRINHA: Por ser um crime tão “parecido” com o estelionato, o PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM também é chamado de PECULATO-ESTELIONATO.

3ª REGRINHA: Para ser PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM o ERRO DO TERCEIRO deve ser VOLUNTÁRIO, ESPONTÂNEO, NÃO PROVOCADO, NÃO INDUZIDO.

4ª REGRINHA: NO PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM O DOLO (A INTENÇÃO DE APROPRIA-SE) PODERÁ SER SUPERVENIENTE, SENDO QUE O CRIME SE CONSUMA QUANDO O FUNCIONÁRIO AGE COMO SE FOSSE DONO DO DINHEIRO/UTILIDADE.

5ª REGRINHA: SÓ O PECULATO “NORMAL” (ART.312) ADMITE A FORMA CULPOSA, O PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM NÃO É PUNIDO NA FORMA CULPOSA.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
